

"Schutzsuchende werden benachteiligt"

"Schutzsuchende werden benachteiligt"

Frankfurter Rundschau

Freitag 9. Januar 2015

Copyright 2015 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: FRANKFURT; S. R14

Length: 1386 words

Highlight: Sozialarbeiterin Reckmann und Pfarrerin Leuthold über das beschleunigte Asylverfahren am Flughafen

Body

Frau Reckmann, Frau Leuthold, haben Sie es am Flughafen mit einer "Flüchtlingswelle" zu tun?

Reckmann: Quatsch. Im ganzen Jahr 2013 haben in Frankfurt ungefähr 800 Menschen das Flughafenverfahren durchlaufen. Für diese vergleichsweise geringe Zahl wird ein enormer bürokratischer Aufwand betrieben, der in keinerlei Relation steht.

Was macht das Flughafenverfahren in Ihren Augen problematisch?

Leuthold: Das Flughafenverfahren ist ein beschleunigtes Asylverfahren, das direkt dort durchgeführt wird, wo die Flüchtlinge ankommen und Asyl beantragen. Alle beteiligten Behörden - wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Bundespolizei und die Sozialdienste - unterhalten südlich des Flughafens eigene Stellen. In der dortigen Einrichtung können bis zu 100 Flüchtlinge untergebracht werden. Sie werden direkt nach ihrer Ankunft dorthin gebracht und sind dann offiziell noch nicht nach Deutschland eingereist.

Reckmann: Wir lehnen das Flughafenverfahren-Asylverfahren prinzipiell ab, weil es in unseren Augen die Schutzsuchenden benachteiligt und gleichzeitig Fehlentscheidungen begünstigt. Zumindest die besonders schutzbedürftigen Personen, wie Minderjährige, die allein ankommen, und Traumatisierte, müssen aus dem Flughafenverfahren herausgenommen werden.

Was bezweckt man mit dem Flughafenverfahren?

Leuthold: Der Fokus liegt unserer Ansicht nach auf der Schnelligkeit bei der Asylantragsprüfung: Das Verfahren muss nach 19 Tagen beendet sein. Durch den Zeitdruck kann die Qualität der Prüfung leiden. Die Befragungen durch Bundespolizei und BAMF bedeuten oft eine hohe emotionale Belastung für die geflohenen Menschen. Vielfach sind die Flüchtlinge traumatisiert und müssten erst einmal Zeit bekommen, sich einigermaßen sicher zu fühlen.

Müssen alle Flüchtlinge, die am Flughafen ankommen durch das Flughafenverfahren?

Reckmann: Das hängt von dem Ergebnis der ersten Befragung ab. Hier gibt es drei Möglichkeiten: Wenn die Person einen Pass hat, durchläuft sie das Asylverfahren im Inland und kommt nach Gießen in die

"Schutzsuchende werden benachteiligt"

Erstaufnahmeeinrichtung. Wenn sich herausstellt, dass sie zuvor in einem anderen EU-Land war, oder für ein solches ein Visum besitzt, wird sie, dem Dublin-Verfahren folgend, dorthin abgeschoben. Und wenn der Flüchtling keinen Pass hat, kommt er in das sogenannte Flughafenverfahren. Dann macht das BAMF sofort eine Anhörung. Spätestens zwei Tage danach muss die Behörde eine Entscheidung treffen, ob der Asylantrag als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt wird oder ob die Einreise erst einmal gestattet wird und der Flüchtling im Inland auf den Ausgang des Asylverfahrens warten darf.

Leuthold: Wenn eine Person es also nicht schafft, in der ersten Anhörung glaubhaft darzustellen, dass sie in ihrer Heimat verfolgt oder bedroht wird, läuft sie Gefahr als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt zu werden. Hier prallen zwei konträre Systeme aufeinander. Auf der einen Seite beispielsweise eine traumatisierte, schwangere Frau, die zwei kleine Kinder dabei hat und nicht in der Lage ist, so schnell über ihre schlimmen Erfahrungen zu sprechen. Auf der anderen Seite ein durch und durch bürokratisches Verfahren, welches darauf aufbaut, dass Erfahrungen chronologisch erzählt werden. Man muss aber kein Trauma-Experte sein, um zu erkennen, dass dies in derart extremen Situationen häufig nicht möglich ist.

Passieren häufig Fehler?

Reckmann: Fehler kommen immer wieder vor. Sie sind systemimmanent, weil das Flughafenverfahren nicht genügend Zeit zur Vorbereitung und Prüfung vorsieht und es auch kein Identifikationsverfahren für Traumatisierte gibt. Vor etwa einem Jahr hatten wir eine Frau, die massiven Missbrauch erlebt hat und das aber aus unterschiedlichen Gründen in der Anhörung nicht sagen konnte. Ihr Asylantrag wurde als "offensichtlich unbegründet" eingestuft. Erst etwa drei Wochen später konnte sie einer Psychologin erzählen, was passiert ist, das war aber zu spät: Die Frau wurde zurückgewiesen, obwohl es den Behörden dann bekannt war, dass sie unter einer starken posttraumatischen Belastungsstörung litt. Das sind dramatische Fälle, die nicht passieren dürfen.

Wie geht es dann weiter?

Reckmann: Innerhalb von drei Tagen kann vor Gericht ein Eilantrag gegen die Ablehnung gestellt werden, der nur weitere vier Tage lang begründet werden kann. Anwaltsverbände kritisieren, dass diese kurze Zeit überhaupt nicht ausreicht, um einen Antrag auszuarbeiten. Manchmal ist noch nicht einmal genügend Zeit, um an alle Dokumente heranzukommen. Wenn der Eilantrag gestellt ist, hat das Frankfurter Verwaltungsgericht wiederum nur höchstens zwei Wochen Zeit, um über diesen zu entscheiden.

Wie sind die Menschen während des Verfahrens untergebracht?

Leuthold: In einem haftähnlichen Zustand. Das Gebäude, in dem sie leben, ist einseitig von einer hohen Mauer begrenzt. Alle Fenster weisen auf den Innenhof, in dem ein Sportplatz mit einem Kinderspielplatz liegt. In dieser gefängnisähnlichen Situation, wirken die ohnehin für Flüchtlinge sehr hohen emotionalen Belastungen, umso stärker. Die Neuankömmlinge kommen in eine Situation, in der sie über weite Strecken des Tages nichts zu tun haben. Sie sind de facto eingesperrt, werden von unterschiedlichen Leuten befragt und wissen nicht, wem sie vertrauen können. Als Pfarrerin werde ich oft gefragt: "Warum bin ich hier im Gefängnis? Ich habe doch nichts verbrochen."

Reckmann: Außerdem entstehen zusätzliche Ängste dadurch, dass alle zusammen untergebracht sind: Die Leute bekommen mit, wenn Landsleute abgeschoben werden.

Wenn jemand weiß, was die Behörden hören wollen, kann man das aber auch ausnutzen, oder?

Reckmann: Das mag sein. Ich beneide die Menschen nicht, die die Befragungen machen. Wir setzen uns aber für ein faires Verfahren ein. Das ist unsere Aufgabe.

Leuthold: Unter den etwa 2000 geflohenen Menschen, die ich während meiner Arbeit hier kennengelernt habe, vermute ich eine Handvoll Fälle, in denen jemand mit falschen Angaben versucht hat, Asyl zu bekommen. Demgegenüber stehen aber Hunderte von Fällen, in denen Menschen meines Erachtens nach die Wahrheit sagen. Für diese Handvoll bräuchte man das Flughafenverfahren nicht.

"Schutzsuchende werden benachteiligt"

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang den Begriff der "Schlepperbanden" und die Debatten über deren Machenschaften?

Reckmann: Man kann die Kriminalisierung von Schleppern durchaus kritisch sehen. Schleuser sind für Flüchtlinge oftmals die einzige Chance. Es liegt in der Verantwortung der Politik legale und sichere Wege für Flüchtlinge zu schaffen.

Leuthold: Man muss sehen, dass es für Flüchtlinge oft keine legalen Wege in die Europäische Union gibt. Flucht ohne Fluchthilfe ist heute kaum möglich. Dass Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, liegt nicht an den Fluchthelfern! Natürlich schlagen manche Menschen Profit aus der Not, wie durch die schrecklichen Vorfälle jüngst im Mittelmeer erneut deutlich geworden ist. Man sollte aber nicht glauben, dass sich weniger Flüchtlinge nach Europa aufmachen würden, wenn es keine Schlepper gäbe. Es müssen legale Wege für Flüchtlinge geschaffen werden, Schutz in Europa zu erlangen.

Interview: Milan Jaeger

ZUR PERSON UND ZUM VERFAHREN

Olivia Reckmann, 31 Jahre, arbeitet seit 2011 bei der Verfahrensberatung der Caritas für Flüchtlinge am Frankfurter Flughafen.

Anke Leuthold, 39 Jahre, ist Pfarrerin und in der Flüchtlingsseelsorge in der Flüchtlingsunterkunft am Flughafen tätig.

Das Flughafenverfahren wurde in Deutschland 1993 eingeführt und ist Teil der im Zuge des damaligen "Asylkompromisses" beschlossenen Verschärfung des Asylrechts.

Kritiker des Verfahrens werten es als Freiheitsentzug, weil die Flüchtlinge vor der Einreise nach Deutschland im Transitbereich des Flughafens festgehalten werden. Das Bundesverfassungsgericht entschied hingegen 1996, dass das Flughafenverfahren nicht als Freiheitsentzug zu werten sei.

Jede asylsuchende Person, die keine oder gefälschte Ausweispapiere mit sich führt oder aus einem sicheren Herkunftsland stammt, wird noch vor der Einreise nach Deutschland in die Flüchtlingsunterkunft im Transitbereich des Flughafens gebracht. Das gilt auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die am Flughafen ankommen. Die Unterkunft ist eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen. Die Asylsuchenden dürfen die Unterkunft nicht verlassen, bis über das Gesuch entschieden worden ist. mija

Graphic

Bis zu 100 Flüchtlinge können in der Einrichtung am Flughafen untergebracht werden. Andreas Arnold

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

"Schutzsuchende werden benachteiligt"

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITISCHES ASYL (89%); UMFragen & ERHEBUNGEN (89%); EINWANDERUNG (78%); PÄSSE & VISA (78%)

Industry: PÄSSE & VISA (78%)

Geographic: FRANKFURT, DEUTSCHLAND (74%); DUBLIN, IRLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (56%); DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (56%)

Load-Date: January 9, 2015

End of Document